PROYECTO DE DECRETO

Decreto de relevamiento y reactivación de las obras energéticas e hídricas paradas

Ordena relevar en seis meses la cartera nacional de obras energéticas e hídricas con proyecto ejecutivo, priorizarla con criterios públicos y reactivar las prioritarias solo con financiamiento plurianual asegurado y publicación de cada licitación y su avance.

Propuesta 35: Terminar las obras paradas
Cuándo: Días 8–30
Trámite: No aplica: decreto simple de organización del Poder Ejecutivo nacional (art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Ministerios N° 22.520 y sus modificatorias, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 27.328 de Contratos de Participación Público-Privada, la Ley N° 27.742, el Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001, el Decreto N° 713/2024 y la Resolución del Ministerio de Economía N° 676 del 12 de mayo de 2026, y

CONSIDERANDO:

Que el país cuenta con una cartera de obras de transporte de gas, de generación eléctrica y de provisión de agua que tienen proyecto ejecutivo y se encuentran detenidas o demoradas, con recursos públicos ya invertidos y sin beneficio para la población.

Que la producción de gas natural alcanzó registros mensuales máximos en 2025, según datos de la Secretaría de Energía, y que la capacidad de transporte es hoy la restricción principal para llevarlo a los polos industriales y a los hogares.

Que antes de concebir obras nuevas corresponde conocer el estado técnico, contractual y financiero de las existentes y terminar las que tengan mayor impacto productivo y social.

Que la reanudación de obras sin financiamiento asegurado ha llevado a nuevas paralizaciones, por lo que toda obra que exceda el ejercicio debe contar con crédito y cronograma plurianual aprobados en los términos del artículo 15 de la Ley N° 24.156.

Que los procedimientos de contratación vigentes, el régimen de participación público-privada de la Ley N° 27.328 y el régimen de iniciativa privada de la Ley N° 27.742, reglamentado por el Decreto N° 713/2024, permiten sumar capital privado y contratos de largo plazo con usuarios industriales que aseguren la demanda.

Que el artículo 32 del Decreto N° 1023/2001 manda difundir las convocatorias en el sitio del Órgano Rector, y que corresponde extender esa publicidad a la ejecución de cada obra reactivada.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Ordénase el relevamiento, la priorización y la reactivación de las obras de infraestructura energética e hídrica de jurisdicción nacional, o financiadas total o parcialmente por el Estado nacional, que cuenten con proyecto ejecutivo y se encuentren paralizadas, demoradas o sin iniciar, conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Organismos responsables. El relevamiento y la reactivación están a cargo del área con competencia en energía, para las obras de transporte de gas y de generación y transmisión eléctrica, y del área con competencia en obras públicas y recursos hídricos, para las obras de agua y de control hídrico, bajo la coordinación del ministerio con competencia en economía e infraestructura. Las empresas y sociedades del Estado titulares o comitentes de obras comprendidas prestarán la información y la colaboración que se les requiera.

ARTÍCULO 3°.- Relevamiento. Dentro de los SEIS (6) meses de la entrada en vigencia del presente decreto, los organismos responsables relevarán la cartera de obras comprendidas en el artículo 1°. Para cada obra se consignará, como mínimo:

a) el estado del proyecto ejecutivo y su fecha de aprobación;

b) el avance físico y financiero certificado;

c) la situación contractual, los reclamos pendientes y las garantías vigentes;

d) el costo estimado para terminarla y su cronograma;

e) las fuentes de financiamiento comprometidas o posibles, incluidos el crédito de organismos multilaterales, los aportes de provincias y de usuarios y la participación privada;

f) la población servida y la demanda productiva que habilita;

g) los riesgos técnicos, ambientales y sociales identificados.

ARTÍCULO 4°.- Lista de arranque. El relevamiento comenzará por las siguientes obras:

a) Gas: el Tramo II del Gasoducto Perito Moreno, entre Salliqueló, Provincia de Buenos Aires, y San Jerónimo, Provincia de Santa Fe; la ampliación del Tramo I, entre Tratayén y Salliqueló, adherida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por la Resolución N° 676/2026 del Ministerio de Economía, hasta su habilitación; y el tramo ya iniciado del Gasoducto del Noreste Argentino en la Provincia de Formosa, con sus ramales interiores. Los tramos del Gasoducto del Noreste Argentino hacia la Provincia de Salta se considerarán según el estudio técnico previsto para la expansión de las redes de gas;

b) Agua: la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, con toma en Granadero Baigorria; el Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba; el Segundo Acueducto del Interior del Chaco; y el Acueducto Región Noroeste de la Provincia de Buenos Aires;

c) Energía eléctrica: los aprovechamientos hidroeléctricos Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, con prioridad para La Barrancosa.

ARTÍCULO 5°.- Criterios de prioridad. Las obras relevadas se ordenarán en una lista de prioridad según criterios públicos de impacto productivo y social, que considerarán al menos la población que recibirá el servicio, la demanda industrial que habilita, el avance alcanzado, el costo para terminar y la existencia de financiamiento comprometido. Tendrán prioridad las obras que habiliten a la vez producción industrial y provisión de agua potable. Los criterios, su ponderación y la lista resultante se publicarán antes de cualquier reactivación.

ARTÍCULO 6°.- Condición de financiamiento. Ninguna obra comprendida podrá licitarse, adjudicarse ni reanudarse sin que cuente con el financiamiento asegurado para su terminación. Cuando su ejecución exceda el ejercicio, deberá contar con el crédito y el cronograma plurianual aprobados en la ley de presupuesto, conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156. La reactivación se atenderá con los créditos presupuestarios disponibles, con crédito de organismos multilaterales destinado a obras, con los aportes de provincias y usuarios y con participación privada, sin afectar las metas fiscales vigentes.

ARTÍCULO 7°.- Usuarios ancla y participación privada. Los organismos responsables procurarán que cada obra de transporte de gas o de agua para uso industrial cuente con contratos de largo plazo con los usuarios que aseguren su demanda. Cuando resulte conveniente, la obra podrá ejecutarse mediante iniciativa privada, concesión de obra pública con tarifa regulada o contrato de participación público-privada, conforme a la Ley N° 27.328 y al régimen de iniciativa privada de la Ley N° 27.742, reglamentado por el Decreto N° 713/2024.

ARTÍCULO 8°.- Procedimientos de contratación. Las licitaciones, contrataciones y reanudaciones se realizarán por los procedimientos vigentes de la Ley N° 13.064, del Decreto N° 1023/2001 y de los regímenes citados en el artículo anterior. Las obras que se ejecuten por convenio con provincias se instrumentarán mediante convenios que fijen los aportes, el ejecutor y el responsable del mantenimiento.

ARTÍCULO 9°.- Publicidad. Cada convocatoria, adjudicación, contrato, modificación contractual, certificado de avance y pago correspondiente a las obras comprendidas se publicará en el sistema de compras públicas abiertas del Órgano Rector de las contrataciones y en el sitio oficial de los organismos responsables, en formato de datos abiertos y dentro de los CINCO (5) días hábiles de producido. Se publicará además el avance físico y financiero de cada obra con periodicidad mensual.

ARTÍCULO 10°.- Informe. Concluido el relevamiento, los organismos responsables elevarán al Poder Ejecutivo nacional un informe con la cartera relevada, la lista de prioridad y la propuesta de financiamiento de cada obra priorizada, que se publicará en forma íntegra y servirá de base para la programación plurianual de inversiones del proyecto de ley de presupuesto.

ARTÍCULO 11°.- Normas complementarias. Facúltase al ministerio con competencia en economía e infraestructura a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app